

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2192/2532

บริษัท ไฟฟ้าฟิลิปส์แห่งประเทศไทย
จำกัด

โจทก์

บริษัท เอดิสัน ออดิโอดีพาร์ทเมนท์
จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 132, มาตรา 201

ทนายความโจทก์ได้รับแจ้งจากบุคคลซึ่ง มอบฉันทะให้นำคำร้องขอเลื่อนคดีไปยื่นต่อ ศาลว่าศาลอนุญาตให้เลื่อนคดีนัดสืบพยานจำเลยใหม่ เวลา 13.30 นาฬิกา เป็นเพียงการได้รับ คำบอกเล่าจากตัวแทนโอกาสผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ ง่าย แต่ทนายความโจทก์ได้ ใช้ ความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนโดย ไปที่ศาลตรวจ ดู บัญชีนัดความที่ประกาศให้ประชาชนทราบก็ระบุว่าศาลนัดเวลา 13.30 นาฬิกา ตรงกันการที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีในวันนัดนั้นตั้งแต่ เวลา 9.50 นาฬิกาอ้างว่าโจทก์จงใจขาดนัดพิจารณาเพราะตาม รายงานกระบวนการพิจารณาระบุวันนัดสืบพยานจำเลยไว้เวลา 9 นาฬิกา จึงเป็นการสั่งโดย ผิดหลงในข้อที่มุ่งหมายให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความยุติธรรมโจทก์ขอให้เพิกถอนได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานแล้วกำหนดให้จำเลยนำสืบก่อนในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรก โจทก์มอบฉันทะให้เสมียนทนายความไปยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานจำเลยใหม่ในวันที่ 14 กันยายน 2530 เวลา 9 นาฬิกา ในวันนัดที่เลื่อนมาใหม่ดังกล่าว โจทก์ไม่มาศาลตามเวลานัดศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ขาดนัดพิจารณา ให้จำหน่ายคดีโจทก์ออกจากสารบบความโจทก์ยื่นคำร้องว่าไม่ได้ตั้งใจขาดนัด ขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่ให้จำหน่ายคดีและขอให้พิจารณาคดีต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งให้ยกคำร้องของโจทก์ ให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องของโจทก์แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว มีปัญหาว่าศาลจะเพิกถอนคำสั่งในกรณีที่สั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาให้จำหน่ายคดีได้หรือไม่โจทก์อ้างในคำร้องว่าทนายความโจทก์มอบฉันทะให้บุคคลอื่นนำคำร้องขอเลื่อนคดีไปยื่นต่อศาล แล้วบุคคลนั้นกลับมาแจ้งต่อทนายความโจทก์ว่า ศาลอนุญาตให้เลื่อนคดีไปสืบพยานจำเลยในวันที่ 14 กันยายน 2530 เวลา 13.30 นาฬิกา ถึงวันนัดเพื่อความแน่นอนเวลาเช้า ทนายความโจทก์ไปตรวจดูบัญชีนัดความที่ศาลอีกครั้งหนึ่งบัญชีนัดความของศาลระบุว่า คดีนี้ศาลนัดเวลา 13.30 นาฬิกา เมื่อถึงเวลา 13.30 นาฬิกา ทนายความโจทก์ไปศาลปรากฏว่าศาลได้สั่งจำหน่ายคดีไปแล้วตั้งแต่วันที่ 9.40 นาฬิกา อ้างว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาเพราะตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลระบุวันนัดสืบพยานจำเลยไว้เวลา 9 นาฬิกา เห็นว่า ทนายความโจทก์เพียงแต่ได้รับคำ

บอกเล่าจากตัวแทน โอกาสผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ทนายความโจทก์ได้ใช้
ความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนโดยไปตรวจดูบัญชีนัดความของศาลที่ประกาศให้
ประชาชนทราบ ปรากฏว่าบัญชีนัดความของศาลก็ระบุว่าคดีนี้ศาลนัดเวลา 13.30
นาฬิกา ตรงกับเวลาที่ตัวแทนของทนายความโจทก์แจ้งไว้ดังนั้น ถ้าข้อเท็จจริงฟังได้
ดังโจทก์ฟ้อง โจทก์ก็ไม่ได้สนใจขาดนัดพิจารณาที่ศาลชั้นต้นสั่งว่าโจทก์ขาดนัด
พิจารณาและสั่งให้จำหน่ายคดีนั้นเป็นการสั่งโดยนัดผิดหลงในข้อที่มุ่งหมายให้การ
พิจารณาคดีเป็นไปด้วยความยุติธรรม โจทก์มีสิทธิขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ศาล
ชั้นต้นไต่สวนคำร้องมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีชอบแล้วศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาจำเลย
ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ